

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO E DECISÃO INTEGRAL

Processos Conexos: HC 1.116.750/RJ e RHC 244.132/RJ

Paciente: Júlio Pereira Marcos (Preso) | Relator: Ministro Og Fernandes (Sexta Turma)

1. DADOS OFICIAIS DA PUBLICAÇÃO NO DJEN (CNJ) E STJ

Campo Processual	Informação Oficial Registrada no STJ / CNJ
Órgão Julgador	Superior Tribunal de Justiça (STJ) — Sexta Turma
Relator	Ministro Og Fernandes
Processo Originário	Habeas Corpus nº 1.116.750 / RJ (2026/0311210-7)
Recurso Conexo	Recurso em Habeas Corpus nº 244.132 / RJ (2026/0318008-5)
Paciente / Recorrente	JULIO PEREIRA MARCOS (PRESO)
Advogado Constituído	Dr. Gabriel Alves Guimarães — OAB/RJ 203.902
Recorrido / Impetrado	Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro / TJRJ
Ato Decisório	Decisão Monocrática de Não Conhecimento (Art. 34, XVIII, "a", RISTJ)
Data da Decisão	02/10/2026 às 15:50
Código de Movimentação	12458 ("Não conhecido o Habeas Corpus de JULIO PEREIRA MARCOS")
Ato Ordinatório	11383 ("Documento encaminhado à publicação")
Disponibilização DJEN	05/10/2026 às 01:00 (Código TPU 1061 - Diário de Justiça Eletrônico Nacional)
Publicação Considerada	06/10/2026 (Primeiro dia útil seguinte à disponibilização - Lei 11.419/06)
Início do Prazo Recursal	07/10/2026 (Quarta-feira)

2. CERTIDÃO DE PRAZOS E CONTAGEM PROCESSUAL (LEI Nº 11.419/2006)

• Regra Legal (Art. 4º, §§ 3º e 4º da Lei 11.419/2006):

A disponibilização da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ocorreu na segunda-feira, 05/10/2026. A publicação formal considera-se realizada no primeiro dia útil subsequente (terça-feira, 06/10/2026), iniciando-se a contagem de qualquer prazo processual no primeiro dia útil seguinte (quarta-feira, 07/10/2026).

• Prazo Recursal em Tese (Agravio Regimental):

O prazo para eventual interposição de Agravo Regimental perante a Sexta Turma seria de 5 (cinco) dias úteis (art. 258 do RISTJ), findando-se em 13/10/2026.

• Diretriz Estratégica da Defesa (Dr. Gabriel Guimarães):

A defesa deliberou expressamente pela **NÃO INTERPOSIÇÃO de Agravo Regimental** no STJ. A razão é pragmática: o recurso levaria de 60 a 90 dias para ser pautado em mesa pela Sexta Turma sem alterar o obstáculo formal, enquanto a via mais rápida e eficaz para a soltura reside na 1ª Instância (Búzios) e na impetração de novo Habeas Corpus originário perante o TJRJ.

3. TEXTO INTEGRAL E LITERAL DA DECISÃO DO MINISTRO OG FERNANDES

A seguir transcreve-se o teor integral, literal e fidedigno da decisão monocrática lavrada pelo Ministro Og Fernandes (e-STJ Fls. 1 e Fls. 2):

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 244132 - RJ (2026/0318008-5)

- **RELATOR:** MINISTRO OG FERNANDES
- **RECORRENTE:** JULIO PEREIRA MARCOS (PRESO)
- **ADVOGADO:** GABRIEL ALVES GUIMARÃES - RJ203902

• **RECORRIDO:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto por J. P. M. contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Consta dos autos que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em 20/1/2022, com cumprimento da custódia em 12/5/2026, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O recorrente aduz que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que todos os corréus tiveram as prisões relaxadas em 2/8/2022 por excesso de prazo e falhas sistêmicas, requerendo a extensão do benefício com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

Assevera que o mandado de prisão não foi registrado no BNMP por mais de dois anos, inviabilizando a ciência e qualificando indevidamente o recorrente como foragido.

Relata que não houve citação válida e que residia em outra cidade por ocasião da denúncia e do decreto prisional, o que afasta a tese de fuga voluntária.

Defende que falta contemporaneidade aos fundamentos da cautela, o que reforça a desnecessidade da segregação.

Pondera que há excesso de prazo na formação da culpa, sem contribuição da defesa, impondo-se o reconhecimento do constrangimento ilegal.

Informa que a presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, foi violada ao se manter a prisão sem base concreta no periculum libertatis.

Entende que as condições pessoais são favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Afirma que é cabível a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do Código de Processo Penal, dada a imprescindibilidade dos cuidados a filho menor que demanda cuidados especiais.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com extensão do benefício concedido aos corréus, ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

É o relatório.

A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.116.750/RJ. Constata-se, assim, a inviável reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual é exemplo o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO ACUSADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A matéria relativa à violação do domicílio já foi decidida por esta Corte Superior no julgamento do HC n. 692.133/SP. Deste modo, diante da inadmissível reiteração de pedidos, inviável o conhecimento do writ.

2. Apesar da alegação de se tratar de impugnação de atos processuais distintos (recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva), nota-se que a matéria de direito discutida nos presentes autos é a mesma daquela deduzida na impetração primeva, qual seja, a ilicitude do flagrante e das provas colhidas mediante a suposta indevida violação de domicílio, sem que as instâncias ordinárias tenham analisado qualquer novo elemento de prova.

3. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no HC n. 721.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). Nesse sentido: AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/8/2024, DJe de 23/8/2024.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso em habeas corpus.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de outubro de 2026.

Ministro OG FERNANDES

Relator

4. NOTAS TÉCNICAS E ORIENTAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA

- **O MÉRITO NÃO FOI TOCADO NEM NEGADO:**

O Ministro Og Fernandes NÃO julgou que Júlio deve permanecer preso, NÃO afirmou que há provas contra ele e NÃO afastou a tese de isonomia com os corréus soltos (Art. 580 do CPP). A decisão foi estritamente FORMAL e PROCEDIMENTAL.

- **AS DUAS BARREIRAS TÉCNICAS APONTADAS:**

- *Litispendência/Reiteração:* O RHC continha os mesmos pedidos do HC 1.116.750/RJ, que já tramitava com o mesmo Ministro.

- *Supressão de Instância:* O excesso de prazo (143+ dias de inércia na Comarca de Búzios sem audiência) ocorreu *após* o julgamento do HC no TJRJ. O Ministro aplicou a súmula clássica de que o TJRJ precisa ser provocado primeiro quanto a este fato superveniente.

- **PLANO DE AÇÃO IMEDIATO (EM ANDAMENTO):**

- *Comarca de Búzios (1ª Instância):* Cobrar o cumprimento prioritário do despacho do Juiz Carlos Gustavo (fls. 1343: "voltem-me, com prioridade") para decidir a revogação da prisão preventiva ou concessão de cautelares.

- *Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ):* Impetração de novo Habeas Corpus originário fundamentado especificamente nos 143+ dias de prisão sem audiência de instrução (Art. 400 CPP), superando em definitivo qualquer alegação de supressão de instância.

5. RASTREABILIDADE DE FONTES PRIMÁRIAS NO SISTEMA

- **Imagem da Decisão (Fls. 1):**

[04_RECursos_SUPERIORES_STJ/01_Decisoes/Decisao_Min_OgFernandes_RHC244132_NaoConhecido_Fls1.jpg](#)

- **Imagem da Decisão (Fls. 2):**

[04_RECursos_SUPERIORES_STJ/01_Decisoes/Decisao_Min_OgFernandes_RHC244132_NaoConhecido_Fls2.jpg](#)

- **Captura Oficial do DJEN / STJ:** [04_RECursos_SUPERIORES_STJ/02_Fases_e_Andamentos/Print_STJ_HC1116750_Fases_Publicacao_DJEN_05Out2026.png](#)

- **Despacho Prioritário Búzios:** [01_PROCESSO_PRINCIPAL_1A_INSTANCIA_BUZIOS/0023013-51.2021.8.19.0078_Desmembrado_Julio/Despacho_Prioridade_Juiz_CarlosGustavo_Fls1343_30Set2026.jpg](#)